

1508793-77.2022.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 19ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 14/07/2022
... - Assunto
Processo Digital - Roubo Majorado (COVID-19)
Indiciado:
LUCAS MARTINS DA SILVA

Vistos.

Lucas Martins da Silva foi denunciado como incurso no artigo 155, "caput", e no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque no dia 08.04.2022, entre 12:00 e 13:00 hora, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
19ª Vara Criminal
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1508793-77.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1508793-77.2022.8.26.0228
Classe - Assunto
Processo Digital - Roubo Majorado (COVID-19)
Indiciado:
LUCAS MARTINS DA SILVA

Vistos.

Lucas Martins da Silva foi denunciado como incurso no artigo 155, "caput", e no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque no dia 08.04.2022, entre 12:00 e 13:00 hora, na Rua Simas Pimenta, Tatuapé, subtraiu para si uma motocicleta BMW/G650GS, placa IRS0096/SP, avaliada em R\$ 21.031,00, pertencente a vítima André. Consta, mais, que no dia 12.04.2022, por volta das 19:15 horas, na Rua João Pessoa, Santo Antônio, São Caetano do Sul/SP, agindo em concurso com outro indivíduo não identificado, subtraiu para si, mediante grave ameaça com o emprego de arma de fogo, a motocicleta YAMAHA/MT09 TRACER de placa EMT1119/SP, avaliada em R\$ 49.000,00, e uma mochila contendo um celular Samsung S10, um celular Iphone XR, uma carteira com cartões e documentos, um carregador de celular e uma camisa de manga longa, pertencentes a vítima Rogério. Na instrução foram ouvidas as duas vítimas e uma testemunha de acusação, seguindo-se o interrogatório do réu. As partes debateram em audiência, o MP pugnando pela condenação e a defesa pela absolvição.

É o relatório.
Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 17/18 e 19/20. O réu, agindo então com maior sinceridade, admitiu a prática de ambos os delitos quando inquirido no inquérito, informando que assim o fez por estar sob influência de crack. A respeito, fls. 23. Ressalvou apenas, quanto ao roubo, que teria simulado o emprego de arma. É certo que as vítimas não o reconheceram em juízo, em particular Rogério, vítima de roubo, o que é compreensível dadas as circunstâncias. Os dois assaltantes estavam numa outra moto, uma BMW de cor preta, tendo mais contato com o garupa, e ambos de capacete, com viseira fechada mas transparente. Entretanto, veio a reconhecer a referida moto usada no assalto apreendida na delegacia, justamente a furtada dias antes e também na posse do réu. Rogério confirmou o uso de arma, presumindo-se que fosse verdadeira, de maneira a expor a vítima a maior vulnerabilidade. O contrário cabia ao réu provar, o que não se deu. A vítima André, por sua vez, atestou o furto de sua moto BMW preta. O PM Thiago foi quem compareceu, após aviso do Copom para averiguação, até a residência do réu, onde localizou as motos em questão, tendo dele ouvido a confissão informal dos crimes. Note-se que ele não o conhecia e não tinha, pois, motivo para querer prejudicá-lo. Ambos os delitos estão em concurso material. Isso posto, julgo PROCEDENTE a ação penal, para condenar o réu Lucas Martins da Silva como incurso no artigo 155, "caput", e no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Passo a dosimetria da pena. O réu é reincidente, a fls. 43/44. As suas penas deveriam ser acrescidas de 1/6, deixando de fazê-lo ante o efeito neutralizante da confissão. Assim, fixo-lhe as penas de 01 ano de reclusão e 10 dias multa pelo furto, esta desde logo definitiva, e de 04 anos de reclusão e 10 dias multa pelo roubo.

No que pertine ao roubo, na esteira do artigo 68, parágrafo único, do CP, toma-se a causa de maior aumento de pena, no caso o emprego de arma da ordem de 2/3, perfazendo em definitivo 06 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias multa. O valor unitário de cada dia multa é de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

As penas atinentes ao roubo e ao furto devem ser somadas e o regime inicial de cumprimento, considerando a reincidência, será o fechado.

Se a prisão cautelar do réu antes se justificava, quanto mais agora que condenado, não tendo direito a recorrer em liberdade. Seja ele recomendado na prisão em que se encontra.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

P.R.I.

São Paulo, 14 de julho de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito